



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๖๕ พรรษา ปัจจุบันสมัย
จันทรคตินิยม พุทธศักราช ๒๕๖๕ สมัย ๕๕๕๕ ศก ปีกะ
ตุลาคมมาส เอกาทศมาส สวรรคต โดยกาลบริเฉท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์
จักรีนฤเบศร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นหลักใน
การปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาเป็นเวลากว่าหกสิบห้าปีแล้ว ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการยกเลิกและ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แสดงว่ารัฐธรรมนูญย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมแห่งกาลเวลาและสถานการณ์ของบ้านเมือง รัฐธรรมนูญจะต้อง
กำหนดกฎเกณฑ์สำคัญที่กระจ่างแจ้ง ชัดเจน สามารถใช้เป็นหลักในการปกครอง
ประเทศและเป็นแนวทางในการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้ และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้น ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาจำนวนเก้าสิบเก้าคน มีหน้าที่
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมือง
 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระแสพระราชดำริสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่

การทำงาน ภายหลังจากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยได้คำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ แล้ว ทุกประการ

เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบแล้ว ได้ลงมติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดำริว่า สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของรัฐสภา

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ขอปวงชนชาวไทยจงร่วมจิตร่วมใจสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธำรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์ พัฒนาชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วสยามรัฐสีมา สมดังพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้

มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้โดยตรง หรือทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๒ **พระมหากษัตริย์**

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

การติชม การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือองค์พระมหากษัตริย์โดยสุจริต ไม่ว่าจะด้วยความรุนแรงระดับใด ย่อมเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไม่ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

การดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีการกระทำอันเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย หรือส่อเจตนาล้มล้างหรือทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะ
องคมนตรี

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช
กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจาก
ตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
องคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
องคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้า
หน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ

มาตรา ๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระ
มหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๖ องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดคนหนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดคนหนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา

มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดำริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดทำร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีดำเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หาว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หาว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่งหรือทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะองคมนตรีที่เหลือ

อยู่เลือกกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี

หมวด ๓

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

มาตรา ๓๒ บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

มาตรา ๓๒ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

มาตรา ๓๓ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว

เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได้

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อกัน รวมทั้งการกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อกันจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะ

เหตุที่ถือศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนา บัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

มาตรา ๓๙ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสาธารณะของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

มาตรา ๔๐ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสงบของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

มาตรา ๔๕ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

การจัดองค์กรภายใน การดำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นความดีหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความดีหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

มาตรา ๔๗ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบทอดย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบทอดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๘ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นและต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สุวีถีภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

มาตรา ๕๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะอันมี

มาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทำ
ได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว่าง
 เวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่
 ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
 สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
 ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วม
 ด้วยเท่าที่จะทำได้

การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่
 คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๒ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความ
 ค้ำครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม

เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแล มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
 จากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่
 การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
 สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
 บัญญัติ

มาตรา ๕๕ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุง
 รักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง
 ชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรง
ชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
 สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มืองค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเสรีภาพในการใช้เครือข่ายสารสนเทศ รัฐจะสอดแนม ดักฟัง เก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งศาลเฉพาะรายกรณี

รัฐจะปิดกั้น จำกัด หรือตัดการเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศของประชาชนมิได้ เว้นแต่โดยคำสั่งศาลเป็นการเฉพาะ

มาตรา ๕๙ ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต การละเมิดกฎหมาย หรือการกระทำอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใดกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษ ปลด ย้าย ลดตำแหน่ง หรือดำเนินการใด ๆ อันเป็นผลร้ายต่อผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยสุจริต

รัฐต้องจัดให้มีกลไกรับแจ้งเบาะแสที่ปกปิดตัวตนของผู้แจ้งได้อย่าง
เคร่งครัด และจัดให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่ส่งผลให้ดำเนิน
คดีทุจริตได้สำเร็จ

มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต
หรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้า
หน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๓ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดชอบ
เนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๔ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
นี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

การยึดอำนาจการปกครอง การรัฐประหาร การปฏิวัติ หรือการกระทำใด ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถี
ทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมเป็นโมฆะและไม่มีผลทางกฎหมายตั้งแต่นั้น
ไม่ว่าจะมีบทบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ มารับรองในภายหลัง

ประชาชนย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้
ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มีหน้าที่ปฏิเสธคำสั่งของผู้ยึดอำนาจ ผู้ใดปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวโดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดทางกฎหมาย

ผู้ใดร่วมกระทำการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร ต้องรับโทษอาญาฐานกบฏ โดยไม่มีอายุความ และไม่อาจได้รับการนิรโทษกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

มาตรา ๖๕ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ

มาตรา ๖๖ บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

หมวด ๔ **หน้าที่ของชนชาวไทย**

มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๖๘ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พักพิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๑ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน

ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้

หมวด ๕ **แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ**

มาตรา ๗๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต

มาตรา ๗๓ รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ

มาตรา ๗๔ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มาตรา ๗๕ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค

มาตรา ๗๖ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๗๗ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ

มาตรา ๗๘ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๗๙ รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

มาตรา ๘๐ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

มาตรา ๘๑ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
และความเข้มแข็งของชุมชน

รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อย
โอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการ
ศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้า
วิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวินาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ

มาตรา ๘๓ รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

มาตรา ๘๕ รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
จัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง และรักษาผล
ประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับผล
ตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อกำหนดแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์

มาตรา ๘๗ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คำนึงถึง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การ
ประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม

มาตรา ๘๘ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด
กำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงผู้บริโภค และป้องกันการ
ผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และ
ต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการ
สาธารณูปโภค

มาตรา ๘๙ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตรา
กฎหมายและการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดิน ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการใดเพื่อ
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง

มาตรา ๙๐ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐจัดให้มีสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อน
พิจารณาประกาศใช้

องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๖

รัฐสภา

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

มาตรา ๙๑ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๙๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน

ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และดำเนินการของรัฐสภา ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ประธานรัฐสภาและผู้ทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

รองประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

มาตรา ๙๓ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

มาตรา ๙๔ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

มาตรา ๙๕ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายัง

รัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

มาตรา ๙๖ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้

มาตรา ๙๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภাজำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๙๘ การออกจากตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระทำไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้งการได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นก่อนที่สมาชิกผู้นั้นออกจากตำแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจากตำแหน่งเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๙๙ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙ จำนวนหนึ่งร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ จำนวนสี่ร้อยคน

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองจัดทำขึ้น พรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่งร้อยคน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง

- (๑) ประกอบด้วยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม
- (๒) ไม่ซ้ำกับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทำขึ้น และไม่ซ้ำกับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ
- (๓) จัดทำรายชื่อเรียงตามลำดับหมายเลข

มาตรา ๑๐๑ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีนั้นได้

รับเลือกตั้ง และมีให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหาสัดส่วนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง

วิธีคำนวณสัดส่วนคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับ อันจะถือว่าบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งตามสัดส่วนที่คำนวณได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับจากหมายเลขต้นบัญชีลงไปตามจำนวนสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คำนวณได้สำหรับบัญชีรายนามนั้น

มาตรา ๑๐๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐๓ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละ

หนึ่งคน

การคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้นำจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คำนวณได้ตามวรรคสองมาเฉลี่ยจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน

เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสี่ร้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามวรรคสามมากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามวรรคสามในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวนสี่ร้อยคน

มาตรา ๑๐๔ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

มาตรา ๑๐๕ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่างลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีได้รับในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ให้นำบทบัญญัติวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
- (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ

มาตรา ๑๐๗ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ

- (๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๐๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

-
- (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
- (๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย คือ
- (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- (ข) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น
- (ค) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
- (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
- (จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี

มาตรา ๑๐๙ พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะส่งได้คนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น

มาตรา ๑๑๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ

- (๑) ดิดยาเสพติดให้โทษ
- (๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
- (๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
- (๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
- (๕) เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

-
- (๗) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- (๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง
- (๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภา
- (๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
- (๑๒) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕
- (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งและยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง

- (๑) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
- (๒) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
- (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมีให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับหรือดำรงตำแหน่ง กรรมการของรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี

มาตรา ๑๑๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้ำกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมีใช้ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๑๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา ๑๑๔ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รัฐสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) จัดที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณะสถานซึ่งเป็นของรัฐ
- (๒) พิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
- (๓) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้แก่พรรคการเมือง
- (๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

การดำเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะกระทำมิได้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องให้โอกาสโดยเท่าเทียมกัน

มาตรา ๑๑๕ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๖ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะไ้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

มาตรา ๑๑๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

มาตรา ๑๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

- (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗
- (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
- (๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑

-
- (๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
- (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
- (๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสิบวันนั้น
- (๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
- (๑๑) ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
- (๑๒) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม (๗) ให้มีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มิพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

มาตรา ๑๒๐ เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัดทำขึ้นตามมาตรา ๙๙ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลำดับถัดไป เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
- (๒) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ผู้เข้ามาแทนนั้นได้รับการประกาศชื่อ ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มตั้งแต่วันที่เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

มาตรา ๑๒๑ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคคนมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกใน

สังกัดของพรรคนั้น มิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ ดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา

มาตรา ๑๒๒ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวนสองร้อยคน

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยังมีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๒๓ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

การคำนวณเกณฑ์จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้คำนวณตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา ๑๒๕ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดย

อนุโลม

มาตรา ๑๒๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- (๔) มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕)

มาตรา ๑๒๗ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

- (๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
- (๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง
- (๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

มาตรา ๑๒๘ สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นมิได้

บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว ยังไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นมิได้

มาตรา ๑๒๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ มาใช้บังคับกับการกระทำอันต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๐ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

เพื่อประโยชน์ในการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเท่าเทียมกัน ให้รัฐ
ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง
- (๒) พิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งไป
ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
- (๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ เพื่อแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา

การแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเองหรือบุคคลอื่นจะ
กระทำได้เฉพาะเท่าที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น

มาตรา ๑๓๑ อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละหกปีนับแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๒ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่ง
ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และ
วันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่า
สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๓๓ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ

- (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
- (๒) ตาย

-
- (๓) ลาออก
- (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๕
- (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๖
- (๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗
- (๗) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘
- (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
- (๙) ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
- (๑๐) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๓๕ เมื่อตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

มาตรา ๑๓๖ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

การดำเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๗ ถึง มาตรา ๑๔๘ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กระ
อิสระ)

ส่วนที่ ๕ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง

มาตรา ๑๓๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วน
รวมของปวงชนชาวไทย

มาตรา ๑๓๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภามust ปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๔๐ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธานสภาคน
หนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจาก
สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา

มาตรา ๑๔๑ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งจน
สิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา

ประธานและรองประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือก
ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
เมื่อ

-
- (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
 - (๒) ลาออกจากตำแหน่ง
 - (๓) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอื่น
 - (๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

มาตรา ๑๔๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ รองประธานมีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๑๔๓ เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราวประชุมนั้น

มาตรา ๑๔๔ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะกำหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้

มาตรา ๑๔๕ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ที่ประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใด ให้กระทำเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และ

สมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด

มาตรา ๑๔๖ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หากถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้รัฐธรรมนูญหรือสมาชิกแห่งสภานั้น

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคำใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่น ซึ่งมีใช้รัฐธรรมนูญหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคำชี้แจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล

มาตรา ๑๔๗ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้น ด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ

วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนด ในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสำหรับปีนั้นก็ได้

ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภาดำเนินการประชุมได้เฉพาะกรณี
ที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราชกำหนด การให้ความเห็นชอบใน
การประกาศสงคราม การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้
ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง การ
ตั้งกระทู้ถาม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้พิจารณา
เรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา

มาตรา ๑๔๙ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลา
ออกไปก็ได้

การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะกระทำ
ได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๑๕๐ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิด
ประชุม

พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัย
ประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๔๙ วรรคหนึ่ง ด้วยพระองค์เอง หรือจะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นผู้แทนพระองค์ มาทำรัฐพิธีก็ได้

มาตรา ๑๕๑ เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้

มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภา
รวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้นำความกราบ
บังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญได้

คำร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา

ให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๕๔ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะที่กระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะที่กระทำความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทำก่อนมีคำอ้างว่าจำเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได้

มาตรา ๑๕๖ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ

คำสั่งปล่อยตามวรรคหนึ่งให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม

มาตรา ๑๕๗ ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามีได้ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

-
- (๑) การประชุมที่ให้อนุติธานทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียงจากจำนวนสมาชิกของวุฒิสภา
 - (๒) การประชุมที่ให้อนุติธานทำหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒
 - (๓) การประชุมที่ให้อนุติธานทำหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี

การเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระทำได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคนรับรอง

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้

- (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
- (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
- (๓) การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้จ่ายเงินกู้
- (๔) เงินตรา

ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีการรับรองของ

นายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มิกรณีดังกล่าว

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๕๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายในเรื่องใด ๆ

มาตรา ๑๖๐ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น มีสิทธิร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นคำร้องให้มีการออกเสียงเพื่อถอดถอน (Recall) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนเขตเลือกตั้งนั้น ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงถอดถอนภายในเก้าสิบวัน หากผลการออกเสียงมีเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิเห็นชอบให้ถอดถอน ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งทันที และให้จัดการเลือกตั้งซ่อมภายในสี่สิบห้าวัน

ให้นำบทบัญญัติมาตรานี้มาใช้บังคับแก่สมาชิกวุฒิสภาด้วยโดยอนุโลม

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๑๖๑ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มิกรณีดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย ถ้าที่ประชุมร่วมกันวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน

มาตรา ๑๖๒ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน

มาตรา ๑๖๓ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ ว่าจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด หากสภาผู้แทนราษฎรมิมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำนวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๖๔ ภายในบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาดังกล่าวพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าวางพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน กำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมและให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา

ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๗

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน คำแจ้งของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด

ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน

มาตรา ๑๖๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว

- (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓
- (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาดังบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน

คณะกรรมการร่วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำการที่ตามมาตรานี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการร่วมกันต้องมีกรรมการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๖ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๗๕ นั้น สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๒) และนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย สำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓

ถ้าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรออาจกร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓

มาตรา ๑๖๗ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๑๗๕ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้มิได้

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป

ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ดั่งขึ้นใหม่ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

มาตรา ๑๖๙ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นพระราชบัญญัติถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน

มาตรา ๑๗๐ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งกล่าวมายังสภาผู้แทนราษฎร

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งกล่าวต่อวุฒิสภา

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ก็ได้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ

เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓

ถ้าร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสงฆ์เงินกู้
- (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
- (๓) เงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือของคณะกรรมการ การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป

มาตรา ๑๗๑ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้อีกเฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นนี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป หรือเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง

มาตรา ๑๗๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๗๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน

มาตรา ๑๗๔ การบริหารราชการแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหาสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเริ่มประชุมในวันนั้นว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุคำถาม และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมวันนั้น

การถามและการตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๑๗๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกล่าวต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสาม

การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร้ายแรงผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอ

โดยไม่มีการยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ ก่อน มิได้ และเมื่อได้มีการยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๐๕

เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมีให้นำมาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๗๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๗๗ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง

มาตรา ๑๗๘ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าที่มีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ

มาตรา ๑๗๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาดังเป็นคณะกรรมการธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ดังเป็นคณะกรรมการธิการวิสามัญ เพื่อกระทำการกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภามติตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ำหรือซ้อนกัน

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามวรรคสอง

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย

กรรมการธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๙๑ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนตามวรรคห้า

มาตรา ๑๘๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด

มาตรา ๑๘๑ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการและกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๘๒ สาระสำคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ให้เป็นสาระสำคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้

ส่วนที่ ๖

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๘๓ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน

- (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙
- (๒) การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
- (๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ตราว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒
- (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓

-
- (๕) การพิจาราร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ตามมาตรา ๙๔
- (๖) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๕๙
- (๗) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๖๐
- (๘) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑
- (๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓
- (๑๐)การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
- (๑๑)การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔
- (๑๒)การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑
- (๑๓)การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓
- (๑๔)การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๒๒๓
- (๑๕)การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔
- (๑๖)การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓

มาตรา ๑๘๔ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน

มาตรา ๑๘๕ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นำบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมการการ กรรมการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา

ส่วนที่ ๗

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

มาตรา ๑๘๖ ถึง มาตรา ๑๙๘ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์การอิสระ)

ส่วนที่ ๘

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๑๘๗ ถึง มาตรา ๒๐๐ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์การอิสระ)

หมวด ๗

คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๘๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดเดียวกัน

นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินสี่วาระมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๘๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นนี้ให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

มาตรา ๑๙๐ ในกรณีที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๙๑ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

มาตรา ๑๙๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๙๓ รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

- (๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑)

มาตรา ๑๙๔ รัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ นอกจากข้าราชการการเมืองมิได้

มาตรา ๑๙๕ รัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งหรือกระทำการใดตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได้ เว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็ได้ด้วย

มาตรา ๑๙๖ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้รัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว

มาตรา ๑๙๗ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๙๘ คณะรัฐมนตรีที่จะบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่

วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้

มาตรา ๑๙๙ ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา ๒๑๑ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อส่วนราชการในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๐๐ ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

มาตรา ๒๐๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ หรือในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อร้องขอ นายกรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทำมิได้

ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดวันให้ประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ รัฐต้องดำเนินการให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเท่าเทียมกัน

บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ

ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจำนวนไม่มากกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติมากกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏว่าผู้ออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น

การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการในเรื่องนั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๒๐๒ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖
- (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
- (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก

คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตำแหน่งตาม (๒) จะใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง มิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมาตรา ๒๐๔ มาใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งและอยู่ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง

ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐๓ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๖
- (๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก
- (๕) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๘๕ หรือมาตรา ๑๘๖
- (๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๘ หรือมาตรา ๒๐๙
- (๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗
- (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- (๙) ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสาม

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)

มาตรา ๒๐๔ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ

มาตรา ๒๐๕ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับ ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้

การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้น ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิด สมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียก ประชุมรัฐสภาสามัญวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดย

เร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น

หากพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผล

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ

มาตรา ๒๐๖ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา

เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการ

พิจารณาพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา
๒๑๘ วรรคหนึ่ง ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา
๒๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด

มาตรา ๒๐๗ ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยว
ด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษา
ประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดัง
เช่นพระราชบัญญัติก็ได้

พระราชกำหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องนำเสนอต่อสภาผู้แทน
ราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นำ
บทบัญญัติมาตรา ๒๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๐๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

มาตรา ๒๐๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศใช้
และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบ
ด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

มาตรา ๒๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศ
สงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ
ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่

มาตรา ๒๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๒๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

มาตรา ๒๑๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๒๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย

มาตรา ๒๑๕ ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมีใช้ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น มิได้

มาตรา ๒๑๖ เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

บำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑๗ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดยมีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเป็นการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีได้มี

การจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม่ ทั้งนี้ โดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ภายในสามปีนับแต่วันที่มีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได้

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การโอนอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งหน่วยราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน เอาไว้ด้วย

การดำเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นแล้ว ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้นมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้ดังเช่นพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรา ๒๑๘ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๑๙ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน

หมวด ๘

ศาล

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

มาตรา ๒๒๐ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

มาตรา ๒๒๑ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ

การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทำมิได้

มาตรา ๒๒๒ การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก้คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทำมิได้

มาตรา ๒๒๓ การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบองค์คณะ และผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได้นั่งพิจารณาคดีใด จะทำคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยคดีนั้นมิได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๔ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกนำตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ

- (๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
- (๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย

มาตรา ๒๒๕ ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะมีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๖ ค่าขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทราบโดยเร็ว

สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลผู้ถูกควบคุม คမ်းขัง หรือจำคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควร

มาตรา ๒๒๗ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีคำร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูล ศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เห็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที

มาตรา ๒๒๘ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม

ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้

ผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน เมื่อพนักงานอัยการไต่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๙ ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูก

ควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาหนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาหนายความให้โดยเร็ว

ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๐ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทำให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา

ถ้อยคำของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง คุกคาม ใช้อำนาจบังคับ หรือกระทำโดยมิชอบประการใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

มาตรา ๒๓๑ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๒ บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๓ บุคคลใดตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสินทรัพย์ที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๔ บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามคำพิพากษาของศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณา

ใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิด บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสีทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งคำพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๖ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การจ่ายสำนวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ

การเรียกคืนสำนวนคดีหรือการโอนสำนวนคดี จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

มาตรา ๒๓๗ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้

มาตรา ๒๓๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย

การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ้นจากตำแหน่ง ตลอดจน

อำนาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น

มาตรา ๒๓๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”

มาตรา ๒๔๐ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ มิได้

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๒๔๑ บุคคลจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๒ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน

ห้าคน

- (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวนสองคน
- (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสภานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จำนวนห้าคน
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสภารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จำนวนสามคน

ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๓ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์
- (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
- (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๕๕ การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ดำเนินการดังนี้

- (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จำนวนสิบคน และผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จำนวนหกคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มิเหตุทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
- (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มิไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) มิไม่ครบสามคน ให้ห้ารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราวแรกในบัญชีนี้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนืองกันไป และในกรณีนี้ ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลำดับจนครบจำนวน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในระดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้

รับเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่กรณี ให้ประธานวุฒิสภাজับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕๕ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง

- (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
- (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ
- (๓) ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
- (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อตนได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย

มาตรา ๒๔๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๓) ลาออก
- (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔๖
- (๕) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๘
- (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- (๗) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ภายในบังคับมาตรา ๒๖๗

มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่มดำเนินการตามมาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้นำมาตรา ๒๔๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
- (๒) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ให้นำมาตรา ๒๔๕ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
- (๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๔๕ (๓) หรือ (๔) ให้นำมาตรา ๒๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๕ (๓) หรือ (๔) เป็นจำนวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งต่อประธาน

วุฒิสภา และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของวุฒิสภา ให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของวุฒิสภา

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๔๙ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ หรือร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่วุฒิสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๙๔ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง

- (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินี้มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
- (๒) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่ง

ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า

- (๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็นเช่นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ทราบโดยไม่ชักช้า

ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีระงับการดำเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี ต่อไป

มาตรา ๒๕๐ บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒) ให้นำมาใช้บังคับกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๒๕๑ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม่มีความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว และส่งความเห็นเช่นนั้นตามทางเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๒๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

มาตรา ๒๕๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

มาตรา ๒๕๔ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเก้าคน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำคำวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

มาตรา ๒๕๕ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ

มาตรา ๒๕๖ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งต้องกระทำโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาสคู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด้วย

มาตรา ๒๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม

มาตรา ๒๕๘ ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น

มาตรา ๒๕๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น

ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี

อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๖๐ การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจาก
ตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก่อน
แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้
ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่ง
คณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา ๒๖๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- (๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
- (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ชั้นศาลละสี่คน รวมเป็นสิบสอง
คน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และได้รับเลือกจาก
ข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล
- (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
ตุลาการ และได้รับเลือกจากวุฒิสภา

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๒ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดย
มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง

มาตรา ๒๖๓ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาลปกครอง ชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

มาตรา ๒๖๔ การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๕ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครองและวุฒิสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๒๖๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

- (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
- (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยตนเอง
- (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำนักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๕ **ศาลทหาร**

มาตรา ๒๖๘ ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

มาตรา ๒๗๐ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้

มาตรา ๒๗๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
- (๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ
- (๓) การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากัน

ในกรณีที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการตาม (๓) จะต้องนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรภาษีและอากร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจและหน้าที่ และการจัดสรรภาษีและอากรที่ได้กระทำไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

การดำเนินการตามวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้

มาตรา ๒๗๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น มิได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๒๘๖ และต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้นำบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๓ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

มาตรา ๒๗๔ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๕ การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากัน

การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึก อาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย

มาตรา ๒๗๗ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
- (๒) การเข้าไปมีส่วนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ของตน
- (๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต พื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย ของประชาชนในพื้นที่

หมวด ๑๐

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ส่วนที่ ๑

การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

มาตรา ๒๗๘ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับ
ตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง

- (๑) นายกรัฐมนตรี
- (๒) รัฐมนตรี
- (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- (๔) สมาชิกวุฒิสภา
- (๕) ข้าราชการการเมืองอื่น
- (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนาหลักฐานที่
พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้งสำเนาแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีและสำเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า
ด้วย

มาตรา ๒๗๙ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๒๙๑
ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกล่าว และต้อง
ยื่นภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่เป็นกรเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้า
รับตำแหน่ง
- (๒) ในกรณีที่เป็นกรพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้น
จากตำแหน่ง
- (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่าง
ดำรงตำแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง ให้ทายาท
หรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ใน
วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ดำรง
ตำแหน่งตาย

ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชี

ตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย

มาตรา ๒๘๐ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัญชีทุกหน้า

บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว

มาตรา ๒๘๑ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตำแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๒ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นตามมาตรา ๒๘๒ หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๓ บทบัญญัติมาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๘๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๒๘๔ ถึง มาตรา ๓๐๒ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กระอิสระ)

ส่วนที่ ๓

การถอดถอนจากตำแหน่ง

มาตรา ๒๘๕ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งได้

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ด้วย คือ

-
- (๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๘๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตำแหน่งได้ คำร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน

สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่งได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๘๗ เมื่อได้รับคำร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการไต่สวนโดยเร็ว

เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำรายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องขอข้อใดมีมูลหรือไม่เพียงใด พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสำคัญ จะแยกทำรายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาไปก่อนก็ได้

ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าว ผู้ดำรงตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

มิได้จนกว่าวุฒิสภามีมติ และให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรคสี่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจำนวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน ก็ได้

มาตรา ๒๘๘ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๘๙ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้นั้นในการดำรง

ตำแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี

มติของวุฒิสภามาตรา ๑๖๖ ให้เป็นที่สิ้นสุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ส่วนที่ ๔

การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๙๐ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีอำนาจพิจารณาพิพากษา

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็น ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย

มาตรา ๒๙๑ ผู้เสียหายจากการกระทำตามมาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการตาม มาตรา ๓๐๑ (๒) ได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙๒ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดสำนวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และอาจได้สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยโดยอนุโลม

บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ มิให้นำมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดี

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๙๓ การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำความเข้าใจในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
 - (๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
 - (๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
 - (๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
 - (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
 - (๖) คำวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
- คำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด

หมวด ๑๑

การตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๙๔ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์การอิสระ)

หมวด ๑๒

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๙๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อเสนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หมวด ๑๖ องค์การอิสระ หรือหมวดพิเศษ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชนด้วยเกณฑ์และสัดส่วนคะแนนเสียงเดียวกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

- (๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
- (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขึ้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
- (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขึ้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
- (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
- (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
- (๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้วให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๑๓ การขัดกันแห่งผลประโยชน์

มาตรา ๒๙๖ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามมิให้ถือหุ้น หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าแทรกแซง เอื้อประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พรรคการเมือง หรือพวกพ้อง

มาตรา ๒๙๗ ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๓๑๓/๑ และข้าราชการระดับสูง ต้องแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังห้าปี โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยสะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มาตรา ๒๙๘ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ พ้นจากตำแหน่ง และให้ตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

หมวด ๑๔ การปฏิรูปประเทศ

มาตรา ๒๙๙ การปฏิรูปประเทศต้องมีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม และการส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง

มาตรา ๓๐๐ ให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินทำกินและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม โดยรัฐต้องสนับสนุนการกระจายถือครองที่ดิน และป้องกันการผูกขาดในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรรายย่อย

มาตรา ๓๐๑ การปฏิรูปการศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีเสรีภาพในการเรียนรู้ และรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

มาตรา ๓๐๒ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอ "ร่างแผนปฏิรูปประเทศภาคประชาชน" ต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาจัดลำดับความสำคัญพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยหากผ่านความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ให้แผนปฏิรูปดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยมีศักดิ์เหนือกฎหมายและแผนงานของหน่วยงานรัฐทั้งปวง

มาตรา ๓๐๓ ทวี ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็น "งบประมาณภาคประชาชน" ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีสิทธิร่วมกันกำหนดว่าจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในโครงการใดในพื้นที่ของตน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

มาตรา ๓๐๔ ตรี ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการรายใดหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการรายใดผูกขาดหรือครองตลาดในสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน รัฐต้องส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม และป้องกันการรวมศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่

ประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งยุติการผูกขาดหรือครองตลาดที่ไม่เป็นธรรม

มาตรา ๓๐๕ จัตวา รัฐต้องจัดให้มีระบบสวัสดิการถ้วนหน้าแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม อันรวมถึงการรักษาพยาบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพ เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ การดูแลเด็กและเยาวชน และสวัสดิการการว่างงาน โดยรัฐจะอ้างข้อจำกัดงบประมาณเพื่อปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ของประชาชนมิได้

หมวด ๑๕ องค์กรอัยการ

มาตรา ๓๐๖ องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ฟ้องคดีอาญา พิทักษ์ผลประโยชน์ของสาธารณะ และอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชน พนักงานอัยการย่อมมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกแซงจากคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

มาตรา ๓๐๗ ให้มี "คณะกรรมการอัยการ" (ก.อ.) ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของพนักงานอัยการ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนพนักงานอัยการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

มาตรา ๓๐๘ พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาที่เป็นคดีเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือคดีที่กระทบต่อสาธารณประโยชน์อย่างร้ายแรง ประชาชนผู้เสียหายหรือกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ย่อมมีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อฟ้องคดีอาญานั้นต่อศาลได้เองโดยตรง หรือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปได้

มาตรา ๓๐๙ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อวุฒิสภาเพื่อให้มีมติถอดถอนอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการผู้ใดผู้หนึ่งที่ส่อทุจริตต่อหน้าที่ประพฤติมิชอบ หรือสั่งคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หมวด ๑๖ องค์กรอิสระ

ส่วนที่ ๑

บททั่วไปและการควบคุมโดยประชาชน

มาตรา ๓๑๐ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี้ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจอธิปไตยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและรักษาความโปร่งใสของแผ่นดิน

มาตรา ๓๑๑ ประชาชนและสังคมย่อมมีอำนาจและส่วนร่วมในการตรวจสอบ ควบคุม พิทักษ์รักษา และจัดการองค์กรอิสระ ดังต่อไปนี้:

- (๑) อำนาจตรวจสอบ: ประชาชนมีสิทธิเข้าตรวจสอบการเงิน การบริหารงานบุคคล และผลการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ โดยองค์กรอิสระทุกแห่งต้องเปิดเผยเอกสารและข้อมูลข่าวสารการประชุม การลงมติ และการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัด
- (๒) อำนาจปกป้อง: ประชาชนมีสิทธิร่วมกันเสนอมาตรการ กองทุน หรือเครือข่ายสนับสนุนการทำงานขององค์กรอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อคุ้มครองมิให้ถูกแทรกแซงหรือคุกคามจากผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการระดับสูง
- (๓) อำนาจถอดถอน: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องต่อวุฒิสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญให้มีมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระคนใดคนหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประพฤติดีหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่
- (๔) อำนาจยุบและปฏิรูป: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อยุบเลิก หรือปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรอิสระองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากผลประชามติมีคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้ถือว่าองค์กรนั้นถูกยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามเจตนารมณ์ของประชาชนทันที

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๓๑๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๑๓ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
- (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- (๗) ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๓๑๔ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

- (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำนวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งสมควรเป็น กรรมการการเลือกตั้ง จำนวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้อง เสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ สรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

- (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อม ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
- (๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้กระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ มีเหตุที่ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่ คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ให้ที่ประชุม ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจำนวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)
- (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้ได้รับการเสนอ ชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น กรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้নারายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออก เสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลำดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับ เลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ใดคะแนนเสียงเท่ากัน ในลำดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภา จับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก
- (๕) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๓๑๕ กรรมการการเลือกตั้งต้อง

- (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
- (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
- (๓) ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
- (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอมของผู้นั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงให้เห็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑๖ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๓๑๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๑๓๙
- (๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

มาตรา ๓๑๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๙ และให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๑๙ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้นำมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานวุฒิสภา เป็นจำนวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๓๒๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

มาตรา ๓๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
- (๒) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
- (๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
- (๔) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้น มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
- (๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
- (๖) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

มาตรา ๓๒๒ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่

ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งการตามมาตรา ๑๔๕

มาตรา ๓๒๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระทำการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระทำลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน

มาตรา ๓๒๔ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทำการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะที่กระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะที่กระทำความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

ส่วนที่ ๓

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

มาตรา ๓๒๕ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๓๒๖ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๒) จัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา

มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอ

เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี

ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้
ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้า

ส่วนที่ ๔

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๓๒๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำ
แนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้
แทนจากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๓๒๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำ
ดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่
เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

-
- (๒) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 - (๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
 - (๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
 - (๕) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
 - (๖) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ รวมทั้งมีอำนาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๕

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๓๓๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖

การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง ซึ่ง

เลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการ

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๓๓๑ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การพ้นจากตำแหน่ง การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง และขอให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งได้

มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

มาตรา ๓๓๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใด ร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคำร้องแล้วให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ยกคำร้องดังกล่าว

มาตรา ๓๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อวุฒิสภามาตรา ๓๐๕
- (๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
- (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายรอยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้
- (๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี และนำรายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
- (๖) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๓๕ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๖

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๓๓๖ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทำโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอื่น

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

การกำหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๓๗ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาลิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดตามมาตรา ๓๒๓ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่คณะองคมนตรีด้วย และให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่ทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมีให้นามมาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตรา ๒๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ และให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว

มาตรา ๓๓๘ นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ และให้วุฒิสภาดำรงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ทำหน้าที่วุฒิสภาดำรงรัฐธรรมนูญนี้ จนถึงวันที่ครบสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๑) หรือวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๒) แล้วแต่กรณี

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ต่อไปจนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภา หรือเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๕๕ หรือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ (๓) มาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๕ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๔ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสองและสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม

ในกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ให้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ในคราวแรกดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ให้ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนวันครบสี่ปี ในกรณีเช่นนี้ ให้อายุของวุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลง
- (๒) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ ให้ดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แต่ถ้ายังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยให้ใช้คำว่า “สมาชิกวุฒิสภา” แทนคำว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ทุกแห่ง และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ดั่งขึ้นตามมาตรา ๓๓๙ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดระเบียบที่จำเป็นขึ้นใช้แทนบทบัญญัตินั้นได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกล่าวและความเห็นที่ว่าเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว นั้น ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (๒) ให้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมีให้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔

มาตรา ๓๓๙ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๓๓๕ จะสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระตามมาตรา ๓๒๓

ให้คณะกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา และข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ และให้ข้อบังคับการประชุมดังกล่าวสิ้นผลลงเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรคหนึ่ง สิ้นอายุหรือถูกยุบหรือเป็นกรณีตามมาตรา ๓๒๓
- (๒) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๓) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๔๐ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาใช้บังคับกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่กรณี และถ้ามติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงตามที่กำหนด ก็ให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่กรณี พ้นจากตำแหน่ง แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๖ (๒) (๓) และ (๖) มาตรา ๒๐๙ มาตรา

๒๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๒๑๖ (๕) มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรา

มาตรา ๓๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๔ และการเลือกตั้งกรรมการตุลาการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ภายในสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ดำเนินการทั้งหลายอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๔๒ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาดำเนินการเลือกกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมีให้กำหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับ

ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวนเก้าคน ประกอบด้วยอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดระเบียบอันจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีผลใช้บังคับ

มาตรา ๓๔๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง

ในวาระเริ่มแรกให้ดำเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

ในระหว่างที่ยังไม่มีศาลปกครองสูงสุด มิให้นำมาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคับ และให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสองคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๕๕ (๑) (๓) และ (๔)

มาตรา ๓๔๔ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญนี้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องกระทำภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามวรรคหนึ่งกำหนดระเบียบอันจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะมีผลใช้บังคับ

ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๒๙๗ วรรคสาม มีจำนวนสิบสี่คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน และผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคนเป็นกรรมการ

มาตรา ๓๔๕ ในวาระเริ่มแรก กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่วุฒิสภามาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก ให้มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพียงครึ่งหนึ่งของวาระที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นคราวแรกโดยวุฒิสภาซึ่งเลือกตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ มิให้นำบทบัญญัติที่ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เพียงวาระเดียวมาใช้บังคับ

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาตรานี้ การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นมติของที่ประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภามาตรา ๓๑๕ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ (๑๔) มาตรา ๑๑๘ (๑๐) มาตรา ๑๓๓ (๘) มาตรา ๑๔๑ (๕) มาตรา ๑๖๘ (๓) มาตรา ๒๑๖ (๘) มาตรา ๒๖๐ (๖) มาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔๖ ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้รัฐสภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดยในระหว่างเวลาดังกล่าวจะยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จทุกฉบับ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีการให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จทุกฉบับ หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๓๒๔ ในกรณีนี้ ให้

วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาและดำเนินการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

- (๒) ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตาม (๑) ให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
- (๓) ในกรณีที่วุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งทุกฉบับให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๒) ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว และให้นำมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยอนุโลม

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วหรือถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรานี้ ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา ๙๓ โดยพลัน และมีให้นำกำหนดเวลาตามมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับ

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน มาใช้บังคับกับการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (๑) และ (๒)

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ มาใช้บังคับ

มาตรา ๓๔๗ ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรค

- หนึ่ง หรือในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่รัฐสภา ตามมาตรา ๓๒๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวทุกฉบับภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๑๙ ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๓๒๓
- (๒) ในกรณีที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง และให้นำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๑๙ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวและในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดระเบียบที่จำเป็นขึ้นใช้แทนบทบัญญัตินั้นได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกล่าวและความเห็นที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และยังไม่มีการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ครบทุกฉบับ ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้ตราขึ้นตามมาตรา ๓๒๓ โดยให้เริ่มนับกำหนดเวลานับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นต้นไป และให้นำความใน (๒) และมาตรา ๓๑๕ วรรคห้า (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มิให้นำกำหนดเวลาตาม มาตรา ๑๐๗ (๔) มาใช้บังคับ

มาตรา ๓๔๙ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง และการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง
- (๒) การให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ออกเสียงลงคะแนน
- (๓) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ การตรวจสอบและการคัดชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ซ้ำกันออกจากการสมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ
- (๔) การกำหนดแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งต้องมีที่สำหรับทำเครื่องหมายว่าไม่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศจำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๕) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ รวมทั้งวิธีการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเองหรือบุคคลอื่นที่อาจกระทำได้
- (๖) การจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การแต่งตั้งสมุห์บัญชีเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบและการประกาศผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๗) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้

-
- (๘) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
- (๙) การประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และการเลื่อนผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๓๕๐ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (๒) การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง การจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนใหม่
- (๓) การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๔) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (๕) การดำเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
- (๖) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (๗) การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
- (๘) การจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
- (๙) กำหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๕๑ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยให้กระทำได้โดยบุคคลตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป และการจัดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง
- (๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมีให้น่าเอาเหตุที่พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไม่มีสมาชิกของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
- (๓) การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง
- (๔) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ
- (๕) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่พรรคการเมืองโดยรัฐ การจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมือง
- (๖) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบและการเปิดเผยที่มาของรายได้และการใช้จ่ายของพรรคการเมือง
- (๗) การจัดทำบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของพรรคการเมือง และบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของพรรคการเมือง ซึ่งต้องแสดงโดยเปิดเผยซึ่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายประจำปีของพรรคการเมืองในทุกรอบปีปฏิทิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศให้สาธารณชนทราบ

มาตรา ๓๕๒ ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ดำเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- (๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
- (๒) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- (๓) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๔) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

(๕) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๓๕๓ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๒) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๓) คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๔) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

มาตรา ๓๕๔ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดลักษณะอันเป็นการร่ำรวยผิดปกติ และการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

(๒) การห้ามกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐต้องรับผิดชอบ ทั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือหลังพ้นจากตำแหน่งตามเวลาที่กำหนด

(๓) ตำแหน่งและชั้นของผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ ตำแหน่งและระดับของข้าราชการ พนักงาน และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและที่อาจถูกถอดถอนได้ตามรัฐธรรมนูญนี้

(๔) การให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมทั้งเอกสารประกอบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นระยะ และหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

-
- (๕) วิธีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่ำรวยผิดปกติ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ กระทำการที่สื่อให้เห็นว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว ซึ่งต้องระบุพฤติการณ์ และมีหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร
- (๖) กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและทำสำนวนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหา โดยให้คำนึงถึงฐานะของตำแหน่งซึ่งมีอำนาจ ให้คุณให้โทษในระดับสูง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร
- (๗) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ใดผู้หนึ่งออกจากตำแหน่ง ซึ่งจะต้องเปิดเผย เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะสำคัญ และการลงมติซึ่งต้องกระทำเป็นการลับ
- (๘) กระบวนการไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่ำรวยผิดปกติ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยต้องกำหนด กระบวนการให้เหมาะสมกับระดับของตำแหน่งและการคุ้มครองผู้ถูก กล่าวหาตามสมควร
- (๙) การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
- (๑๐) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องให้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- (๑๑) การดำเนินการตามมาตรา ๓๐๕ วรรคห้า เพื่อฟ้องคดี รวมทั้งอำนาจใน การนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีต่อไป
- (๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีที่ปรากฏว่ามีการ โอนหรือยกย้ายทรัพย์สิน
- (๑๓) โทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติจะได้รับในกรณีที่กระทำการโดยขาดความเที่ยงธรรม กระทำ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ซึ่งต้องมีโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่กำหนดโทษนั้น ไม่น้อยกว่าสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๓๕๕ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- (๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องเป็นระบบไต่สวนข้อเท็จจริงโดยยึดสำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสรุปไว้เป็นหลัก และต้องยึดถือหลักในเรื่องการฟังความทุกฝ่าย และสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา
- (๓) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย เว้นแต่จะมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสำคัญ
- (๔) การห้ามดำเนินคดีซ้ำหรือซ้อนกัน
- (๕) การแต่งตั้งบุคคลให้ดำเนินคดีตามมาตรา ๓๐๕
- (๖) การบังคับตามคำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- (๗) การอื่นอันจำเป็นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือที่ศาลอื่น พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องให้แก่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๓๕๖ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่ การวางนโยบาย การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและ

การคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- (๒) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๓) การจัดให้มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น

มาตรา ๓๕๗ ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

- (๑) ให้ตรากฎหมายตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๘๔ วรรคสองและวรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๒) ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในพึงบประมาณใด ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษาอาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๓) ให้ดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา ๒๗๖ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๔) ให้ดำเนินการให้มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสาม ให้ครบถ้วนภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๓๕ (๗)

มาตรา ๓๕๘ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (๑) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว การดำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ให้นำไปใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
- (๒) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๐ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ กฎหมายที่จะตราขึ้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซึ่งมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น จะสิ้นผล
- (๓) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ จนกว่าจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๔) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๕) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๙ วรรคสามและวรรคห้า มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และมิให้นำมาตรา ๒๗๓ วรรคสอง มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตุลาการตามมาตรา ๓๑๘ แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๖) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

- (๗) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๘๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับ สมาชิกหรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารโดยตำแหน่ง และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว
- (๘) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์ประกอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๕๙ เมื่อครบห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจทำรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นได้

หมวด ๑๗

สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

มาตรา ๓๖๐ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๖๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๖๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิชุมชน

และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๖๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๖๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๓๖๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๖๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๖๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๖๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๖๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส การประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๗๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๗๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบน

ระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๗๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๓๗๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๗๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิชุมชนและการมี

ส่วนร่วมภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย เกี่ยวกับ การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๓๘๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส การประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของ รัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขา

อาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๘๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาถูกละเมิด

มาตรา ๓๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส การประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๙๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๓๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การมอบอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการ จัดการ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๑๘

สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน

มาตรา ๔๐๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิ แรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขา อาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตาม มาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่า จ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยกำหนด ให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการ ทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิแรงงาน และการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำ นาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิ แรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชนในพื้นที่ที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วนสิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๐๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิแรงงาน และการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิแรงงาน และการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง

เคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติถูกละเมิด

มาตรา ๔๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๑๔ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย

เกี่ยวกับ สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๑๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๑๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๒๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๒๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๒๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๒๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๒๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๒๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๒๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิด

เผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๒๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๒๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๒๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๓๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๓๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๓๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๓๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๓๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส การประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๓๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค

ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมบริหารในสถานประกอบการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๑๙'**สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ**

มาตรา ๔๔๐ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๔๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๔๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ไร่ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๔๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๔๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วนสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยาน

และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๔๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๔๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๔๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยหลักการทั่วไปใน สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๔๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๔๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๕๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๕๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๕๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๕๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติ

โครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๕๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤตินิষอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๕๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๕๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๕๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติและ การวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๕๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ

คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๕๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๖๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๖๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๖๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๖๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๖๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๖๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๖๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๖๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๖๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๖๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติน่าสงสัยในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงหากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๗๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๗๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๗๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่า

เทียมด้าน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๗๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๗๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๗๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิวัติโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๗๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การฟ้องร้องเพื่อปกป้องธรรมชาติ และการวิโตโครงการที่กระทบต่อชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๗๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๗๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๐

เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล

มาตรา ๔๘๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๘๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทาง

ดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๘๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๘๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๘๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วนเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๘๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัลและความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๘๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๘๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๘๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๘๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๙๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๙๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทาง ดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๙๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผล ประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๙๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อ จำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติ โครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐ ต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๙๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ เข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการ ประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การ ดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออก รองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๙๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ เทคโนโลยี

นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๙๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๙๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๙๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๙๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๐๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๐๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๐๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๐๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๐๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด

และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๐๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยต้อง กำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๐๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้อุปกรณ์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๐๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและ เสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๐๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ คัดกรองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจ ดิจิทัล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาด ในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อย กว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาถูกละเมิด

มาตรา ๕๐๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของ

ข้อมูลภาครัฐ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๑๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๑๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๑๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๑๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๑๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๑๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๑๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๕๑๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เสรีภาพจากข้อจำกัดทางดิจิทัล และความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๑๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม

กับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๑๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการ จัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๑

ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร

มาตรา ๕๒๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย ความ มั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดย ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๒๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรราย ย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐ ต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๒๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความมั่นคง ทางอาหารและการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำ นาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๒๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๒๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๒๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๒๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๒๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยหลักการทั่วไปใน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายป้อย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๒๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๒๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๓๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๓๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๓๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อคุ้มครองผล

ประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาข้อนี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๓๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๓๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๓๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๓๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๓๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย เกี่ยวกับ การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการ ป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๓๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อ คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๓๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครอง เกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยต้องส่งเสริม การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๔๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความ มั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการ ภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และ ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๔๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความมั่นคงทางอาหารและ การเกษตร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความ

เสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๔๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๔๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๔๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๔๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๔๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน

ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๔๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความ มั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี สูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๔๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ คัดกรองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสาม พันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๕๔๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การ เข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาด ในภาคการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการ ประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หาก เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๕๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด ของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทน จากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าว ภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๕๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๕๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๕๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๕๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๕๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทน

จากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๕๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ**บทบัญญัติ**นี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๕๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย การคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย และการป้องกันการผูกขาดในภาคการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๕๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๕๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๒**สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ**

มาตรา ๕๖๐ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๖๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๖๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๖๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๖๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วนสิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้

แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๖๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทาง
นโยบายเกี่ยวกับ สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการ
ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ
กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา
แก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๖๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ
ยั่งยืนสำหรับ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนิน
งานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับ
สิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๖๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลัก
การทั่วไปใน สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบ
เพื่อทุกคน (Universal Design) โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง
เคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๖๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิเด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน
และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน
เพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๖๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๗๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๗๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๗๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๗๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติ

โครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๗๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤตินิষอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อ

คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๘๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง

เคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๘๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาด ในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อย กว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูก ละเมิด

มาตรา ๕๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการ ประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หาก เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด ของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทน จากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าว ภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง ทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐ ต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่า

เทียมด้าน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการสิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๙๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน สวัสดิการถ้วนหน้า การสนับสนุนการใช้ชีวิตอิสระ และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๓

การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย

มาตรา ๖๐๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดย ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ หลักการทั่วไปใน การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย

ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๐๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อ

ให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๑๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การศึกษา

วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๑๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๑๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๒๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๒๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๒๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๒๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๒๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่ง

รายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๒๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๒๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น ได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๒๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๒๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสาม พันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๒๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การ ศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาค ประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิ

ชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๓๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๓๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๓๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๓๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๓๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การศึกษา

วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๓๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การศึกษาฟรี และมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๖๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการ และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการ จัดการ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้ แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๔

สาธารณสุขและระบบสุขภาพ

มาตรา ๖๔๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดย ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๔๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัด ซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หาก พบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิด ทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๔๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สาธารณสุข และระบบสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๔๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ คณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๔๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้น สูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๔๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทาง นโยบายเกี่ยวกับ สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการ ดูแลสุขภาพจิต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้ แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหาย ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๔๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของ ปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงาน ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิ ดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๔๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลัก การทั่วไปใน สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแล สุขภาพจิต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้ กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการ ผิดฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๔๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สาธารณสุข และระบบสุขภาพ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่ง รายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อ ประเมินผล

มาตรา ๖๔๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สาธารณสุขและ ระบบสุขภาพ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิ ชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย ร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๕๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สาธารณสุขและ ระบบสุขภาพ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทน จากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๕๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และ การดูแลสุขภาพจิต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้ สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะ รัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๕๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และ

ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ
บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๕๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ
ยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยา
จำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน
หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา
แก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๕๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ
เข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สาธารณสุขและระบบ
สุขภาพ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบ
ในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตาม
มาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดัง
กล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๕๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สาธารณสุขและ
ระบบสุขภาพ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทน
จากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชน
สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้
โดยตรง

มาตรา ๖๕๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สาธารณสุขและระบบ
สุขภาพ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่ง
รายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อ
ประเมินผล

มาตรา ๖๕๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย
เกี่ยวกับ สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแล

สุขภาพจิต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๕๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๕๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๖๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๖๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๖๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิ ดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๖๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชน สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้ โดยตรง

มาตรา ๖๖๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของ ปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบ ในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงาน การปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๖๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วม ตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๖๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น

ได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๖๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๖๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๖๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๗๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๗๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น

ได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๗๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๗๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๗๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๗๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๗๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และ

รายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน สิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า การเข้าถึงยาจำเป็น และการดูแลสุขภาพจิต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๗๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๗๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๕

การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล

มาตรา ๖๘๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๘๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน กลไกการยึดทรัพย์ผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๘๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การต่อต้าน การทุจริตและธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๘๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๘๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๘๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ กลไกการยึดทรัพย์ผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิด

ความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๘๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๘๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๘๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๘๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๙๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค

ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๙๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ คณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๙๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๙๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๙๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๙๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๙๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๙๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๙๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๙๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสดการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง

สวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๐๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๐๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๐๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับ สิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๐๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๐๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์

สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๐๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน กลไกการยึดทรัพย์ผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยต้องกำหนดให้มี สัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๐๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้จ่ายประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านการต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๐๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การต่อต้าน การทุจริตและธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๐๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสาม พันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๗๐๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ

กลไกการยึดทรัพย์ผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๑๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๑๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน กลไกการยึดทรัพย์ผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๑๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๑๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๑๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๑๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๑๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชน ไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๑๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน กลไกการยึดทรัพย์สินผู้ทุจริต การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๑๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านการต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ

ประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๑๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการ จัดการ การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง สวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๖

สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร

มาตรา ๗๒๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของ ปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจาก สาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติ ตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๒๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ หลักการทั่วไปใน เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการ ส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น ได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือ เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๒๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำ นาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๒๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม กับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๒๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและ ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง สวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้อง ต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๒๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทาง นโยบายเกี่ยวกับ เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริม สื่ออิสระของประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิด ความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและ ชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๒๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัด จ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนิน งานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับ สิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๒๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริม สื่ออิสระของประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง

เคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๒๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๒๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๓๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๓๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๓๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อคุ้มครองผล

ประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๓๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๓๔ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๓๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๓๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๓๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย เกี่ยวกับ เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระ ของประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิด ทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๓๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๓๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการ เซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมิน ผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๔๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง กรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๔๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และ ข้อมูลข่าวสาร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความ

เสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๔๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๔๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของ ประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาค ประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๔๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อคุ้มครองผล ประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส การประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๔๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยต้องกำหนดให้มี สัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๔๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน

สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๔๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๔๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๔๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับเสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๕๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๕๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๕๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๕๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๕๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๕๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ

ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๕๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด ของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชน ไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๕๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน เสรีภาพในการนำเสนอข่าว ห้ามการเซ็นเซอร์ และการ ส่งเสริมสื่ออิสระของประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๕๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม กับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๕๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการ จัดการ สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๗**การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน**

มาตรา ๗๖๐ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๖๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๖๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๖๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๖๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการค้ำครอง

พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพตติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๖๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๖๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๖๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยหลักการทั่วไปใน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๖๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๖๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๗๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๗๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๗๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๗๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน

หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา แก่ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๗๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการ ประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การ ดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออก รองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การคลัง งบ งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย เกี่ยวกับ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่ เป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่า เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทาง วินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน

เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๘๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านการคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๘๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่อง ดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับ สิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่า

เทียมด้าน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๙๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และระบบภาษีที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านการคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๘

กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน

มาตรา ๘๐๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยกองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐ

ต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดุเบกษาในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๐๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ

ใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๑๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กองทัพ ความ

มั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๑๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๑๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๒๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้นโยบาย และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง กรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๒๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๒๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๒๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๒๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส การประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด

และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๒๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาล พลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยต้อง กำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๒๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๒๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและ เสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๒๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุม โดยพลเรือน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มี สิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชน ไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๒๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการ นำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผย

งบประมาณกลาโหม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤตินิยมขบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๓๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๓๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๓๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๓๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการกองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๓๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๓๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การนำกองทัพ อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิกเกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณ กลาโหม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจาก สาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมี อำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณี พบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การนำกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน การยกเลิก เกณฑ์ทหาร และการเปิดเผยงบประมาณกลาโหม โดยจัดให้มีระบบความ ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่ง แวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ทันที

มาตรา ๘๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม

กับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการ จัดการ กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน โดยต้องส่งเสริมการ คำนึงประโยชน์และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่น คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๙

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา

มาตรา ๘๔๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวง ชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขา อาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตาม มาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๔๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ หลักการทั่วไปใน การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และขัดกมล การค้าที่ต้องผ่านการประขามติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น ได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือ เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๔๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ การกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๔๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๔๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในสวนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๔๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๔๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๔๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และ

ให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๔๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๔๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๕๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๕๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๕๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา เพื่อคุ้มครอง

ผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๕๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๕๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๕๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๕๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๕๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย เกี่ยวกับ การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๕๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๕๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง สวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและ เสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๖๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง กรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๖๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสนธิสัญญา โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัด จ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิด

ความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๖๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๖๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๖๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๖๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๖๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๖๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๖๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติถูกละเมิด

มาตรา ๘๖๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชาคม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๗๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๗๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๗๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๗๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๗๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๗๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลงการค้าที่ต้องผ่านการประชามติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๗๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัด จ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และ ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การตรวจสอบสนธิสัญญาโดยประชาชน และข้อตกลง การค้าที่ต้องผ่านการประชาคมติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี สูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๗๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ ร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๐

สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์

มาตรา ๘๗๙ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขา อาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตาม มาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๘๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๘๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๘๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๘๓ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วนสิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาผิดนี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๘๔ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ

ใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา แก่ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๘๕ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด ของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงาน ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิ ดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๘๖ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลัก การทั่วไปใน การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และ ความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี สูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๘๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิ วัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๘๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการ ประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หาก พบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิด ทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๘๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิ วัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการ

ภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๙๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๙๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๙๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๙๓ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๙๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชน ผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาค ประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๙๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่ง รายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อ ประเมินผล

มาตรา ๘๙๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยว กับ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๙๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๙๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการ คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี

มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๙๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิ วัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการ ภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และ ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๐๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และ ชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความ เสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชย ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และ ชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจ สอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนิน งานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับ สิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่า เทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใน พื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้ กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการ ผ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง ทั่วถึงในเรื่อง สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์

สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๐๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสาม พันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การ

เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการสิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๑๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิการใช้ภาษาถิ่น และความเท่าเทียมของทุกชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ

ประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๑ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

มาตรา ๙๑๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๑๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่รื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๒๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๒๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๒๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ที่ อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้น สูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๒๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทาง นโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมใน การวางผังเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้ แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหาย ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๒๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของ ปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงาน ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิ ดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๒๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลัก การทั่วไปใน สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวาง พังเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไก ภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๒๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใน พื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้อง

ส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อ
ประเมินผล

มาตรา ๙๒๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ที่อยู่อาศัยและ
การพัฒนาเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการ
ประพฤติดิบชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หาก
พบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิด
ทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๒๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ที่อยู่อาศัย
และการพัฒนาเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชน
ผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่
ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๒๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วม
ในการวางผังเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้
สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะ
รัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๓๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และ
ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ
บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๓๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ
ยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมี

ส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๓๒ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๓๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๓๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๓๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๓๖ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจ สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๓๗ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่รื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๓๘ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๓๙ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชย ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๔๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงาน

ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๔๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๔๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๔๓ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๔๔ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๔๕ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ที่อยู่อาศัย

และการพัฒนาเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๔๖ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๔๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีมาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๔๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๔๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๕๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่า

เทียมด้าน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๕๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๕๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๕๓ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๕๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๕๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน สิทธิในที่อยู่อาศัย การต่อต้านการไล่อื้อ และการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๕๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๒

พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง

มาตรา ๙๕๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยพลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๕๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๕๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง

การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๖๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๖๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๖๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๖๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๖๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๖๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๖๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๖๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๖๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย

โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๖๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๗๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๗๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๗๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๗๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๗๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบาย เกี่ยวกับ การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ่วงหน้า โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๗๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๗๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ่วงหน้า โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๗๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง กรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๗๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๗๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๘๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชน ถ้วนหน้า โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาค ประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๘๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อ ประเมินผล

มาตรา ๙๘๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๘๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้จ่ายประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านพลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๘๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๘๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๘๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถาวรหน้า โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๘๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุด

ของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๘๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๘๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๙๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๙๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๙๒ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๙๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชน ไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๙๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การเข้าถึงพลังงานสะอาด บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และระบบขนส่งมวลชนถ้วนหน้า โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๙๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านพลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๓

กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

มาตรา ๙๙๖ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดย

ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๙๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๙๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๙๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๐๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๐๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทาง

นโยบายเกี่ยวกับ การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๐๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๐๓ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยหลักการทั่วไปใน การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๐๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๐๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๐๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการ ภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๐๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และ การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดย ให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ คณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๐๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง ครบครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๐๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อ สุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๑๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ เข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยว โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิ ชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงาน

ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๑๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๑๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๑๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๑๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๑๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริม

กีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๑๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๑๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๑๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับ สิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๑๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๒๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๒๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยต้องกำหนดให้มี สัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๒๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ด้าน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๒๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๒๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาด ในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อย

กว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื้อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบภัยอันตราย
ละเมิด

มาตรา ๑๐๒๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การ
จัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่อง
ดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อ
ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
อย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๒๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของ
ปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจาก
สาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายใน
หนึ่งปี

มาตรา ๑๐๒๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่
สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนพบภัยอันตรายนี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๒๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่า
เทียมด้าน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภา
ประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๒๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ
เพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ

กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๓๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๓๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๓๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชน ไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๓๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การจัดสรรพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๓๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๔ **สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ**

มาตรา ๑๐๓๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดย ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ หลักการทั่วไปใน การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สถานการณ์ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำ นาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ คณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้น สูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๔๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทาง นโยบายเกี่ยวกับ การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการ ภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หาก เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๔๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของ ปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงาน ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิ ดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๔๒ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย หลักการทั่วไปใน การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี สูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๔๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สถานการณ์ จุกเงินและภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๔๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สถานการณ์ จุกเงินและภัยพิบัติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๔๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สถานการณ์ จุกเงินและภัยพิบัติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชน ผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๔๖ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาล ทางนโยบายเกี่ยวกับ การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะจุกเงิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๔๗ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน สถานการณ์จุกเงินและภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง

เคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๔๘ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๔๙ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการเข้าถึง ไร้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๕๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนปฏิบัติได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๕๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๕๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิ

การรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๕๓ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๕๔ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๕๕ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๕๖ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๕๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๕๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๕๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๖๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๖๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น

ได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๖๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๖๓ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๖๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๖๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๖๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ

ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๖๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๖๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๖๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๗๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การขจัดความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๗๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชน ไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๗๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การจำกัดอำนาจรัฐในภาวะฉุกเฉิน การชดเชยความเสียหาย และสิทธิการรับรู้ข้อมูลภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๗๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๕ **ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน**

มาตรา ๑๐๗๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดย ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงาน บนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้อุปโภคบริโภค และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในสวนความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงาน

ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๘๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยหลักการทั่วไปใน การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง

และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๘๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อ ประเมินผล

มาตรา ๑๐๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจ สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย ต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดัง กล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมี อำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความ ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และ

ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ
บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๙๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความ
เสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชย
ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจ
สอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนิน
งานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับ
สิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ
การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการ
นิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ
ประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการ
ประพฤติดิบขบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และ
ต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อ
ประเมินผล

มาตรา ๑๐๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน การเยียวยาเหยื่อความรุนแรง

โดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๐๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๐๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๐๒ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๐๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส การประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๐๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๐๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๐๖ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๐๗ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๐๘ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๐๙ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๑๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๑๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ หลักการทั่วไปใน การเยียวยาเหยื่อความรุนแรงโดยรัฐ การค้นหาความจริง และการป้องกันการนิรโทษกรรมผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๑๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๖

บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๑๑๓ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ เพื่อค้ำครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๑๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ หลักการทั่วไปใน บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๑๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๑๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๑๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การค้ำครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องส่งเสริมการค้ำครอง

พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพตติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๑๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๑๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๒๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยหลักการทั่วไปใน บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๒๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๒๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๒๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๒๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๒๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๒๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ หลักการทั่วไปใน บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ

ร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๒๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการเข้าถึง ไร่ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๒๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๒๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๓๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๓๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ

เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๓๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน หลักการทั่วไปใน บทลงโทษชั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๓๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๓๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๓๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๓๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืน บทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๓๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๓๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ หลักการทั่วไปใน บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๓๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเข้าถึง ใช้จ่ายประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมด้าน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๔๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามกฎหมาย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๔๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๔๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๔๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๔๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง หลักการทั่วไปใน บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๔๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่า

เทียมด้าน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๔๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการจัดการ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๔๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการพัฒนาในส่วน บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๔๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลทางนโยบายเกี่ยวกับ บทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนสิทธิประชาชน และการดำเนินคดีผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๔๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๕๐ การตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

มาตรา ๑๑๕๑ ประชาชนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ การกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ย่อมใช้บังคับมิได้

=====

หมวดพิเศษ : อำนาจอสูงสุดพิทักษ์ประชาชน (The Supreme People's Power)

=====

มาตรา ๑๑๕๒ สภาประชาชนสูงสุด (Supreme Citizen Assembly): ให้มีสภาประชาชนสูงสุดประกอบด้วยประชาชนที่ได้จากการสุ่มเลือก (Sortition) จำนวนห้าร้อยคน หมุนเวียนวาระละหนึ่งปี มีอำนาจในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยโดยตรง สภานี้มีอำนาจยับยั้ง (Veto) กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะได้

มาตรา ๑๑๕๓ ระบบประชาธิปไตยทางตรงดิจิทัล: รัฐต้องจัดตั้งระบบออกเสียงผ่านแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูงสุด ให้ประชาชนทุกคนสามารถเสนอกฎหมายและร่วมโหวตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ หากกฎหมายใดที่ประชาชนโหวตเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา

มาตรา ๑๑๕๔ การถอดถอนข้าราชการระดับสูง: สิทธิในการถอดถอน (Recall) มิได้จำกัดเพียงแค่นักการเมือง ประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเพื่อจัดให้มีการลงประชามติถอดถอน ผู้พิพากษา อัยการสูงสุด ผบ.ตร. ผบ.ทบ. หรือข้าราชการระดับปลัดกระทรวง ได้ทุกเมื่อหากพบว่าทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

มาตรา ๑๑๕๕ รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income - UBI): รัฐต้องประกันรายได้พื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ในอัตราไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยห้ามนำข้ออ้างด้านงบประมาณมาลิดรอนสิทธินี้

มาตรา ๑๑๕๖ สิทธิการเข้าควบคุมกิจการ (Worker's Control): ในกรณี
ที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือองค์กรเอกชนกระทำการเอาเปรียบประชาชนอย่างร้าย
แรง สหภาพแรงงานและสมาคมผู้บริโภคมีสิทธิเข้าควบคุมและยึดกิจการนั้นมา
ดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันได้

มาตรา ๑๑๕๗ กองทุนต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน: ทรัพย์สินที่ยึด
ได้จากนักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตทั้งหมด ต้องถูกนำเข้ากองทุนนี้ และให้
สภาประชาชนสูงสุดเป็นผู้จัดสรรเพื่อนำไปใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หรือลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น

มาตรา ๑๑๕๘ บทสรุปแห่งความศักดิ์สิทธิ์: รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างขึ้นจาก
เจตจำนงของประชาชน การตีความเพื่อลดทอนสิทธิและอำนาจของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญนี้ จะกระทำมิได้โดยเด็ดขาด องค์กรหรือบุคคลใดฝ่าฝืน ให้ถือว่าเป็น
เป็นการทรยศต่อชาติและประชาชน

มาตรา ๑๑๕๙ ข้อห้ามในการยกเลิกรัฐธรรมนูญและความผิดฐานกบฏ
แผ่นดิน: รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถยกเลิกได้หากไม่ผ่านความเห็นชอบของ
ประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติ ไม่มีอำนาจหรือคณะบุคคลใดๆ ที่จะมี
อำนาจยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ได้ ยกเว้นอำนาจของประชาชนผ่านการออกเสียง
ประชามติเท่านั้น ในกรณีที่คณะรัฐประหารหรือคณะบุคคลใดประกาศยกเลิกหรือ
ลบล้างรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกคณะบุคคลหรือคณะรัฐประหารดังกล่าว
ทั้งหมดมีความผิดฐานเป็นกบฏแผ่นดิน มีโทษสูงสุดโดยไม่มีอายุความ และห้ามมิ
ให้มีการนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคลดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการหรือทางใดๆ ก็ตาม
ในกรณีที่คณะรัฐประหารคุมอำนาจไว้และทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญนั้นจะทำให้บทบัญญัติการป้องกันไม่สามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ
เมื่อคณะรัฐประหารดังกล่าวพ้นจากอำนาจลงไม่ว่าในเวลาใด ให้ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับอื่นใดที่ถูกร่างขึ้นใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นฉบับชั่วคราวหรือถาวร
เป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ โดยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้กลับคืนมา
โดยอัตโนมัติในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศทันที สำหรับความผิดฐานกบฏ
แผ่นดินจากการยกเลิกหรือลบล้างรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าผู้กระทำความผิดเป็น
อาชญากรข้ามชาติ หากหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรให้ดำเนินการตามล่าตัว
และส่งตัวกลับเพื่อดำเนินคดีจนกว่าจะเสียชีวิต โดยมีโทษทางอาญาในการลี้ภัย

ล้างหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้คือประหารชีวิตสถานเดียว เว้นแต่จะมีหลักฐานแน่ชัดว่ากระทำไปเนื่องจากถูกบังคับหรือข่มขู่ ให้ลดโทษลงเป็นจำคุกห้าสิบปี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี